

予備独自問題 R2-17

(配点: 3)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。

- ア. 司法警察員は、司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと料するときは、直ちにこれを釈放しなければならない。
- イ. 司法警察員は、司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
- ウ. 検察官は、司法警察員が逮捕し送致した被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
- エ. 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
- オ. 検察官は、被疑者が勾留された事件について、被疑者が身体を拘束された日から10日以内に公訴を提起しないときは、勾留の期間が延長された場合を除き、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

No.51

逮捕・勾留の手続き

正答率

予備R2-17

正解

ア 1

イ 2

ウ 2

エ 2

オ 2

22%

ア 正しい

203 条 1 項は、司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思量するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から 48 時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならないと規定している。その趣旨は、憲法 34 条の要請に基づく手続である犯罪事実の要旨及び弁護人選任権の告知と弁解の聴取の必要性を明らかにするとともに、逮捕された被疑者の身柄の措置について所定の手続を定めた点にある。

イ 誤っている ★

203 条 1 項は、司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から 48 時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならないと規定している。つまり、検察官送致の手続をしなければならないのは、被疑者が身体を拘束された時から起算して 48 時間以内であり、被疑者を受け取った時からではない。

ウ 誤っている

205 条 1 項は、検察官は、203 条の規定（司法警察員による送致の手続の規定）により送致された被疑者を受け取り、留置の必要があると思料するときは、被疑者を受け取った時から 24 時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならないと規定している。

エ 誤っている

204 条 1 項は、検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合において、留置の必要があると思料するときは、被疑者が身体を拘束された時から 48 時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならないと規定している。

オ 誤っている ★

208 条 1 項は、207 条〔注：被疑者の勾留〕の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から 10 日以内に公訴を提起しないときは、勾留期間の延長が認められた場合を除き、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならないと規定している。勾留期間は、身体を拘束された日からではなく、勾留請求の日から起算される。